

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1468/2531	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	นางประทุม ประยูรเวชช์ กับพวก	จำเลย
	นายสุเมธินทร์ บุญคง จำเลยที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108, มาตรา 216

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341,343 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 มาตรา 4,30,82แต่จำเลยกระทำผิดก่อนกฎหมายใหม่ประกาศใช้ ซึ่งแตกต่างกับกฎหมายที่ใช้ภายหลังจึงให้ใช้พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงานพ.ศ. 2511มาตรา 7,27 ซึ่งเป็นคุณแก่จำเลย การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 ซึ่งเป็นบทหนักให้จำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 5 ปีให้นำโทษของจำเลยที่ 1 มีกำหนด 15 วัน ตามคดีหมายเลขแดงที่19239/2527 ของศาลแขวงพระนครเหนือ มาบวกกับคดีนี้ รวมจำคุกจำเลยที่ 1 เป็น 5 ปี15 วัน นับโทษจำเลยที่ 1 ต่อดคดีหมายเลขแดงที่ 2639/2528 ของศาลจังหวัดสระบุรี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่นำโทษจำคุกที่รอไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 19239/2527 ของศาลแขวงพระนครเหนือมาบวก คงจำคุกจำเลยที่ 1 ได้ 5 ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน (อันดับ 89 แผ่นที่ 3 และแผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 63)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 2 ยังมีได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราว ในชั้นนี้ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 2 ยังมีได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราว ในชั้นนี้ให้ยกคำร้อง

(ประเสริฐ บุญศรี-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ